

RECURSO CÍVEL Nº 5064209-78.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** CARLOS ALBERTO SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

SERVIDOR CIVIL. REAJUSTE DE 28,86%. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL DA EDIÇÃO DO DECRETO 2.693 DE 28/07/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condene a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada, intimem-se as partes da presente decisão. Passados os prazos recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5064209-78.2024.4.02.5101**510014646563 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5064209-78.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** CARLOS ALBERTO SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora quanto ao percentual de 28,86%, concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, requer o autor a anulação da sentença para prosseguimento da ação e, subsidiariamente, a reformara para o reconhecimento do direito alegado.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

A pretensão da parte autora da ação é condenação da ré a pagar integralmente a diferença decorrente da aplicação do índice de reajuste de 28,86%, com base na Ação Civil Pública 97.5019-0 e súmula vinculante nº 51 .

Tendo em vista que a Medida Provisória n.º 1704/98 e o Decreto n.º 2693/98, este último de 28 de junho de 1998, estenderam aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem ora pleiteada, incidente sobre os vencimentos/proventos de janeiro de 1993 a junho de 1998, houve nesta data interrupção do prazo prescricional.

Iniciou-se, então, com a publicação do Decreto nº 2.693, de 28 de julho de 1998, nova contagem de prazo prescricional, o qual se encerrou em 29 de julho de 2003.

Destaque-se que, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha celebrado acordo administrativo para recebimento de ditos valores.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos, entre o advento do Decreto nº 2.693/98 de 28/06/1998 e o ajuizamento desta ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição, conforme decidido pelo Juízo sentenciante.

Neste sentido, veja-se decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (grifei):

*VOTO-EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PERCENTUAL DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que se objetiva o recebimento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de 28,86%. 2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ocorrência de prescrição. 3. O acórdão da 2ª Turma Recursal de Minas Gerais deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido. 4. O INSS interpôs pedido de uniformização regional e nacional, tendo ambos sido admitidos pela Turma Recursal de origem. 5. No julgamento do incidente de uniformização regional, foi negado provimento ao recurso. 6. Encaminhado o feito a este colegiado, houve a distribuição dos autos a este relator. 7. Conheço do incidente interposto pelo INSS, ante a divergência do aresto proferido pela 2ª Turma Recursal de Minas Gerais, que julgou procedente o pedido, com o pagamento das diferenças devidas a título do reajuste de 28,86%, desde janeiro de 1993, e do paradigma do STJ (AGRg no Resp 940.181/RS), segundo o qual a prescrição de tais parcelas teria ocorrido em 30/06/2003. 8. No mérito, dou provimento ao incidente, adotando como razões de decidir o entendimento firmado por esta TNU, no julgamento do PEDILEF 200541007009707, de relatoria da ilustre colega Vanessa Vieira de Mello, assim ementado: "ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E OITO VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO). SERVIDOR PÚBLICO CIVIL PRESCRIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.704/1998. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL, CUJO TERMO A QUO É A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.704/1998. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incidente de uniformização de interpretação de lei federal, apresentado pela parte ré. 2. Pedido de reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento) para servidores públicos civis. 3. Incidência de julgado da TNU: "Diferentemente dos servidores militares, os civis tiveram incorporado o referido percentual de 28,86%, a partir daquela Medida Provisória n.º 1.704-98, de tal forma que, após 30.06.1998, nenhuma diferença mais lhes é devida. Nessa esteira, forçoso reconhecer que, após 30.06.2003, estão prescritas quaisquer diferenças referentes ao percentual de 28,86% devidas aos servidores civis" - PEDILEF 200671600002464, Rel. MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA, Data decisão: 08/02/2010, DJ 15/03/2010. 4. Conhecimento e parcial provimento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, apresentado pela parte ré, nos termos do art. 14, da Lei nº 10.259/2.001. (grifo meu) 9. **Pedido de Uniformização conhecido e provido, para uniformizar o entendimento desta Turma Nacional no sentido de que, após 30.06.2003, estão prescritas quaisquer diferenças referentes ao percentual de 28,86% devidas aos servidores civis.** (PEDIDO 200738007075738, JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO, DOU 18/05/2012.)*

Por fim, observo que o fato de eventualmente constar algum valor no sistema informatizado (SIAPE) não implica em obrigação da Administração ao pagamento de tal montante, que apenas é resultado de cálculos realizados pelo sistema.

A vedação a comportamento contraditório, denominado venire contra factum proprium, aplicável às relações jurídicas em geral como corolário da boa-fé objetiva, deve ser analisado e aplicado com muita parcimônia para as relações travadas no âmbito da Administração Pública, jungida pelos princípios da legalidade e da superioridade do interesse público sobre o particular.

O fato de haver algum registro de dados que indique a possibilidade de existência de algum passivo a ser pago não induz, por si só, ao direito de pleitear o valor, se já operada a prescrição.

Ante o exposto, tratando-se de questão já pacificada, já apreciada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, **VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Uma vez referendada, intuem-se as partes da presente decisão. Passados os prazos recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).